甲第40号証

陳　述　書2

令和　8年　6月　17日

千葉地方裁判所　民事第3部合議4係　御中

氏名　越川雅史

令和６年（ワ）第１８４７号損害賠償請求事件につきまして、以下のとおり陳述いたします。

第１　はじめに

本陳述書は、先に提出した陳述書（甲３８）を補充するものであり、被告らの対応に着目した、三つの事実および私の考えを申し述べるものです。

第２　私が山室氏・佐久間氏らと何ら問題なく接触できている事実について

被告らは、直接的な因果関係が認められるとは断言しないながらも、私のパワーハラスメント行為によって、あたかも、山室氏が高血圧を発症又は悪化させた、佐久間氏が病気休暇を取得せざるを得なかったかのように主張しています（なお、佐久間氏については、陳述書（甲３８）でも述べたとおり、そもそも病気休暇を取得した事実自体が存在しないものと認識しています。）。

しかしながら、本件パワハラ騒動が表面化して以降現在に至るまで、私は山室氏および佐久間氏いずれとも、何ら問題なく接触することができています。

通常の組織であれば、特定人物との接触により、病気休暇取得または高血圧の症状悪化との因果関係（または相関関係）が疑われる場合には、職員を守るための安全配慮義務の観点から、当該人物との接触は、控えさせると思います。

仮に被告らが主張するように、私が職員に対してパワーハラスメント行為を行い、これによって職員が高血圧を発症・悪化させたり、病気休暇を取得せざるを得なくなったりしたという可能性を否定できないのであれば、市川市は、使用者として、私と職員との接触を回避させる措置を講じ、やむを得ず接触する場合には、パワーハラスメントを防止するため、カメラの設置された部屋において複数の職員で対応させるなどの措置を講ずる必要があると考えます。

ところが、被告市川市は、私に対して職員との接触を回避させる措置を何ら講じていないばかりか、パワーハラスメントを防止するための措置も一切講じていません。

その結果、私は、現在に至るまで、被告市川市のすべての職員と自由に接触する

ことが可能な状態です。

このような被告市川市の対応は、被告市川市として、私がパワーハラスメントを行う人物であるとは認定しておらず、山室氏の病状悪化および佐久間氏の病気休暇とされるものが、私とは無関係であると判断していることを示す状況証拠にほかなりません。

したがって、私のパワーハラスメント行為によって、山室氏が高血圧を発症若しくは悪化させ、又は佐久間氏が病気休暇を取得せざるを得なくなったかのようにいう被告市川市の主張には、合理性が認められません。

第３　被告市川市の職員が刑事訴訟法上の告発義務を履行していないことについて

刑事訴訟法は、公務員の告発義務について規定しており、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないものとされています（刑事訴訟法第２３９条第２項）。

仮に被告らが主張するように、私が職員に対して脅迫等の犯罪に該当する言動を行っていたというのであれば、これを職務上知り得た市川市の職員は、法律上、これを告発しなければなりません。

もちろん、本件事案が遠い過去の話、または、直近の単発的な話であればともかく、被告村越は、令和３年９月２日に開催された各派代表者会議において、私によるパワーハラスメントについて申し入れる中で、「当該議員からの非常に悪質な事例、脅迫、恐喝、暴言、資料等の強要、執拗な叱責、否定、職員に対する無視、拒絶、侮辱、全て調査の上、発言表にまとめてあるが」「こうした事例が、この間、横行してきたことは、恐らく議員各位においても御案内のとおりだと思う」（甲１３・１頁）、「このような話は以前からあった。それは議員各位もよく御存じの上だと思う」（甲１３・６頁）、「昨日、今日に始まった話ではなく、この間一貫してあったという厳しい認識をしている」（甲１３・６頁）といった発言をしました。

また、令和３年９月７日に開催された令和３年度市川市議会９月定例会においては、「この問題というものは、もう言わば公然の秘密としてずっとあった」と発言しています（甲１４・６頁）

さらに、笠原氏も、同日の本会議において私による市川市職員に対するパワーハラスメント行為について「これは昨日、今日の話ではなくて、かなりの長い間というふうに報告を受けております」と主張しています（甲１４・２頁）。

仮に被告村越および笠原氏が主張するように、私が職員を退職に追い込み、または、病気休暇の取得や薬の服用を余儀なくさせるようなパワーハラスメント行為を、事案の公表に踏み切るまで、公然と（「公然の秘密としてずっとあった」）長期間にわたり（「昨日、今日に始まった話ではなく、この間一貫してあった」）白昼堂々と行っていたかのような主張が真実であるならば、被告市川市は、職員を守るための安全配慮義務の観点からも、その被害を報道機関に対して事後的に殊更強調するのではなく、まずは私に対して抗議するか、具体的な是正を求めるなど被害の撲滅や新たなる被害の未然防止に努めて、必要に応じて、刑事告発を行っていたはずです。

しかしながら、被告市川市は、当時においても、また、今日に至ってもなお、私に対する告発を一切行っていません。

そして、令和４年６月２１日の市議会本会議において、当時の副市長である大津氏が、私の言動について「刑事事件として告訴するような言動も承知しておりません」と答弁しており（甲４・４頁）、被告市川市は、刑事事件として告訴するに値するような言動が存在しなかったことを認めています。

このように、被告市川市の職員が誰一人として私を告発していないこと、および大津氏の発言により上記のとおり認めていることは、私に脅迫等の犯罪に該当する言動がなく、公務執行妨害に該当する行為も存在しなかったことを示す状況証拠であると考えます。

第４　市川市職員によるパワーハラスメント被害申告の経緯に関して、被告らの主

張が食い違っている事実について

被告らは、市川市職員が私から受けたパワハラ被害を申告するに至った経緯について、お互いに対立する主張をしています。

まず、被告村越は、令和３年９月２日に開催された各派代表者会議において「当該市議会議員（私）からの悪質な事例が職員から幾つも声が上がってきた」と説明した（甲１３・１頁）ほか、同月７日に開催された令和３年度市川市議会９月定例会においては、「本当にこれ、重大なひどい事態がたくさんあるという声を職員から意を決したお話をたくさん聞いている」（甲１４・４頁）、「職員も意を決して、覚悟を決めて声を上げた」（同・４頁）、「たまたまこの時期に職員の皆さんが意を決して声を上げてくれた」（同・６頁）などと主張しました。また、笠原氏も、同日の定例会において「職員が多数声をそろえております」と答弁しています（同・２頁）。

しかしながら、被告市川市およびアンケートの申告者となった職員たちは、次のように主張しており、被告村越・訴外笠原氏の主張とは真っ向から食い違っています。

まず、職員のうち山室氏は、陳述書（乙Ａ１３）において、当時の企画部長であった佐野氏から、「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」との発言があり、これを山室氏は「越川議員をアンケートの対象として記載するように促しているのだと感じた」と主張しています。

そして、この佐野氏の発言に対して、山室氏は、少なくとも一度は「記載する事項がない」と拒否する姿勢を示したにもかかわらず、佐野氏が改めて、「そんなことないだろ」「笠原副市長は、総務、企画、財政はあるはずだと言っていた」（同・２頁）と山室氏に迫ったため、山室氏はアンケートの使用目的も知らされないまま記載させられた旨を赤裸々に告白しています。

また、山室氏はこのアンケートの回答に際して、当時の小沢企画部次長、佐久間企画課長に対しても、佐野氏から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」との発言があったと証言していますが、この山室氏の証言を裏付けるかのように、小沢氏は、「あの時は佐野さんがみんなに『書いて！』」と言ってきた」「佐野さんから、『佐久間さん（乙Ａ４の３の申告者）書いて！』、『小沢

ついては議場でも陳謝してきたので、その範囲で個人個人の責任の取り方の意味ではしっかりと反省している態度を持って、これから職務を遂行するとのことである。」と弁明しており、９名のアンケート作成者は、理事者（被告村越、笠原氏、大津氏、佐野氏の合計４名）からの「申告するように」との要請に応じて捏造したアンケートを作成したことについて、非常に反省している様子だったと証言しています（甲８・１頁）。

そして、この松丸副市長の証言と同様に、同月２７日に開催された市川市議会令和５年２月定例会本会議において、植草総務部長は「令和４年９月定例会における越川議員の一般質問におきまして、市長が御答弁をいたしましたとおり、理事者からの求めにより、申告をした９人の職員及び総務部長である私に対しまして、市長より、自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るようにと強く注意がされたところであります」と答弁しており、理事者からの求めに応じて捏造したアンケートを作成したことについて、９名のアンケート作成者および植草総務部長が、被告市川市の代表者である田中市長より強く注意されたことを証言しています（甲２１・２頁）。

以上のとおり、本件事案の真実性に関して最も重要な事項の１つである、市川市職員が私から受けたパワーハラスメント被害の申告の経緯に関して、被告市川市と被告村越の主張は、真っ向から対立するものであり、完全に食い違っています。

このような状況をみると、被告らは、お互いに責任をなすり付け合っている感じが否めません。

この点について、私としては、９人の職員が、自らの意に反する形で、被告村越を含む理事者（笠原氏、大津氏、佐野氏の合計４名）から、私から受けたパワハラ被害をでっち上げて申告するよう求められたと主張する、山室氏や小沢氏、植草総務部長、松丸副市長らの主張が真実なのではないかと感じています。

なぜ私がそのような考えに至ったかと言うと、令和３年９月７日の市川市議会定例会本会議（甲１４）において、被告村越がそれと思わせる発言をしていたからです。

同日の質問に際して、私から「市長（被告村越）が（９人の職員に対してパワハ

ラ被害を申告するよう）申し出てくれと言ったのではないか？」などと聞いてもいなかったのにもかかわらず、被告村越は「私から職員に対して、ひどいパワハラの事案があるから声を上げなさいと、どこかに出て証言をしなさいと、そういうことを指示しているわけでは全くありません」（同・７頁）、「私から職員に対して何か申し出てくれとか、問題にしたいからどこかに出てきてくれとか、そんなことを一度たりとも頼んだことはありません」（同・７頁）などと、自らの関与を唐突に一方的に否定してきたからです。

“語るに落ちる”とは、正にこのようなことを指すのではないかと感じた次第であり、やはり、この点について、私は、９人の職員は、自らの意に反する形で、被告村越を含む理事者（笠原氏、大津氏、佐野氏の合計４名）から、私から受けたパワハラ被害をでっち上げて申告するよう求められたのが真相であると受け止めています。

以　上